

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1111/2535

บริษัท การ์เดียน ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) จำกัด

โจทก์

นาย สุทธิ พัฒน์ อินทรนาค กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 879

เครื่องหมายจราจรเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ผู้ขับรถได้ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรไม่ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 77,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยจำจนรถยนต์หมายเลข ทะเบียน 6ง - 7355 กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแทนจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งขับรถด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 52,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 ขับรถประมาทโดยขับ
รถเลี้ยวกลับที่หัวเกาะกลางถนนเชิงสะพานอรุณอมรินทร์ ซึ่งมีเครื่องหมายจราจร
ห้ามกลับรถเป็นเหตุให้รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้กับรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับชน
กันได้รับความเสียหาย มีปัญหาว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายจราจรเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ผู้
ขับรถได้ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยตรงที่เกิดเหตุหากจะเลี้ยวกลับรถโดยฝ่าฝืน
เครื่องหมายจราจร ถ้าใช้ความระมัดระวังพอสมควรก็สามารถทำได้โดยปลอดภัย
การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรตรงที่เกิดเหตุจึงหาใช่เป็นความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงไม่..."

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-สุนพ กীরติยุติ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ